



SVEA HOVRÄTT
Avdelning 08
Rotel 0812

DOM
2015-01-19
Stockholm

Mål nr
T 7196-14

Sid 1 (3)

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Södertälje tingsrätts dom 2014-06-27 i mål nr T 1901-12, se bilaga A

KLAGANDE

Britt-Mari Nilsson, 730919-0226
Okstigen 4
152 48 Södertälje

Ombud: Jur.kand. Susanne Christenson
Nygatan 85
602 34 Norrköping

MOTPART

Jimmy Lundh, 721229-0295
Björkuddsvägen 50 B
178 34 Ekerö

Ombud: Advokat Ninmar Poli
Advokatbyrån Omnia AB
Järnagatan 6 A
151 72 Södertälje

SAKEN

Vårdnad m.m.

Hovrättens domslut, se nästa sida.

Dok.Id 1185318

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 2290 103 17 Stockholm	Birger Jarls Torg 16	08-561 670 00 08-561 670 90	08-561 671 09	måndag – fredag 09:00-15:00
E-post: svea.avd8@dom.se www.svea.se				

HOVRÄTTENS DOMSLUT

Med upphävande av tingsrättens dom förordnar hovrätten följande.

1. Jimmy Lundh ska ensam ha vårdnaden om parternas gemensamma son Rasmus Lundh, 040531-1697.
2. Rasmus Lundh ska ha rätt till umgänge med Britt-Mari Nilsson enligt följande.
 - a) Vartannat veckoslut, jämna veckor, från fredag kl. 19 till söndag kl. 19,
 - b) Vartannat sportlov, med början år 2015, från fredagen närmast före lovets början kl. 19 till närmast påföljande tisdag kl. 19,
 - c) Varannan påskhelg, med början år 2016, från skärtorsdagen kl. 19 till annandag påsk kl. 19,
 - d) Vartannat höstlov, med början år 2016, från fredagen närmast före lovets början kl. 19 till närmast påföljande tisdag kl. 19,
 - e) Varannan julhelg, med början år 2015, från den 23 december kl. 19 till den 27 december kl. 19,
 - f) Varannan nyårshelg, med början årsskiftet 2016/2017, från den 28 december kl. 19 till den 1 januari kl. 19,
 - g) Varje sommar, med början år 2015, en sammanhängande vecka. Britt-Mari Nilsson ska senast den 15 april varje år meddela Jimmy Lundh när hon önskar att sommarumgänge ska äga rum. Det åligger Jimmy Lundh att svara Britt-Mari Nilsson inom 14 dagar efter hennes meddelande. Veckoslutsumgänge enligt punkten a) ska inte äga rum under fyra sammanhängande veckor då Rasmus Lundh har sommarsamvaro med Jimmy Lundh. Vid oenighet om förläggningen av sommarumgänget bestämmer Britt-Mari Nilsson om detta ojämnt år med början år 2015 och Jimmy Lundh jämnt år med början år 2016.
 - h) Rasmus Lundh ska hämtas och lämnas hos Britt-Mari Nilsson av Jimmy Lundh, utom då Jimmy Lundh har förhinder. Då Jimmy Lundh har förhinder ska Britt-Mari Nilsson hämta och lämna Rasmus Lundh hos Jimmy Lundh, varvid kostnaderna för detta ska fördelas med hälften på vardera föräldern.

Hovrättens dom gäller omedelbart utan hinder av att den inte har vunnit laga kraft.

YRKANDEN I HOVRÄTTEN

Sedan Britt-Mari Nilsson överklagat tingsrättens dom, har parterna vid huvudförhandling i målet enats om att Jimmy Lundh ensam ska ha vårdnaden om parternas gemensamme son Rasmus och att Rasmus ska ha rätt till umgänge med Britt-Mari Nilsson i enlighet med vad som framgår av hovrättens domslut. De har vidare förklarat att de är ense om att snarast inleda samarbetssamtal om sina båda söner Rasmus och Linus. Överenskommelsen finns intagen som bilaga B till hovrättens dom.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL

Det som parterna kommit överens om i fråga om vårdnad och umgänge får anses vara i enlighet med Rasmus Lundhs bästa. Det finns därmed förutsättningar att meddela dom i enlighet med överenskommelsen i dessa delar.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga C

Överklagande senast 2015-02-16

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Christina Jacobsson och Ingela Perklev samt tf. hovrättsassessorn Jessica Didrikson, referent



Överenskommelse den 19 januari 2015 mellan Jimmy Lundh och Britt-Mari Nilsson

1. Jimmy Lundh ska ensam ha vårdnaden om parternas gemensamma son Rasmus Lundh, 040531-1697.
2. Rasmus Lundh ska ha rätt till umgänge med Britt-Mari Nilsson enligt följande.
 - a) Vartannat veckoslut, jämna veckor, från fredag kl. 19 till söndag kl. 19,
 - b) Vartannat sportlov, med början år 2015, från fredagen närmast före lovets början kl. 19 till närmast påföljande tisdag kl. 19,
 - c) Varannan påskhelg, med början år 2016, från skärtorsdagen kl. 19 till annandag påsk kl. 19,
 - d) Vartannat höstlov, med början år 2016, från fredagen närmast före lovets början kl. 19 till närmast påföljande tisdag kl. 19,
 - e) Varannan julhelg, med början år 2015, från den 23 december kl. 19 till den 27 december kl. 19,
 - f) Varannan nyårshelg, med början årsskiftet 2016/2017, från den 28 december kl. 19 till den 1 januari kl. 19,
 - g) Varje sommar, med början år 2015, en sammanhängande vecka. Britt-Mari Nilsson ska senast den 15 april varje år meddela Jimmy Lundh när hon önskar att sommarumgänge ska äga rum. Det åligger Jimmy Lundh att svara Britt-Mari Nilsson inom 14 dagar efter hennes meddelande. Veckoslutsumgänge enligt punkten a) ska inte äga rum under fyra sammanhängande veckor då Rasmus Lundh har sommarsamvaro med Jimmy Lundh. Vid oenighet om förläggningen av sommarumgänget bestämmer Britt-Mari Nilsson om detta ojämna år med början år 2015 och Jimmy Lundh jämna år med början år 2016.
 - h) Rasmus Lundh ska hämtas och lämnas hos Britt-Mari Nilsson av Jimmy Lundh, utom då Jimmy Lundh har förhinder. Då Jimmy Lundh har förhinder ska Britt-Mari Nilsson hämta och lämna Rasmus Lundh hos Jimmy Lundh, varvid kostnaderna för detta ska fördelas med hälften på vardera föräldern.
3. Parterna ska snarast påbörja samarbetssamtal om sina båda söner, Rasmus Lundh och Linus Lundh.

SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT

DOM
2014-06-27
Meddelad i
SödertäljeMål nr
T 1901-12**PARTER****Käranden**Jimmy Lundh, 721229-0295
Björkuddsvägen 50 B
178 34 EkeröOmbud: Jur.kand. Ninmar Poli
Advokatbyrån Omnia AB
Järnagatan 6 A
151 72 Södertälje**Svaranden**Britt-Mari Nilsson, 730919-0226
Okstigen 4
152 48 Södertälje

DOMSLUT

1. Vårnaden om parternas gemensamma barn Rasmus Lundh, 040531-1697, ska tillkomma Jimmy Lundh ensam.
 2. Britt-Mari Nilssons yrkande om umgänge lämnas utan bifall.
 3. Tingsrättens interimistiska beslut från den 8 november 2012 ska inte längre gälla.
 4. Vad som förordnats under punkten 1 och 2 ska gälla utan hinder av att domen inte har vunnit laga kraft.
-

Dok.Id 210953

Postadress
Box 348
151 24 Södertälje**Besöksadress**
Storgatan 17**Telefon**
08-561 66 800
E-post: sodertalje.tingsratt@dom.se
www.sodertaljetingsratt.domstol.se**Telefax**
08-561 66 899**Expeditionstid**
måndag – fredag
08:30-16:00

BAKGRUND

Jimmy Lundh och Britt-Mari Nilsson separerade år 2007. De har två gemensamma barn, sonen Rasmus och dennes äldre bror Linus, som efter separationen och fram till år 2011 bodde växelvis hos föräldrarna. Linus har härefter bott hos Britt-Mari Nilsson, medan Rasmus i november 2011 flyttade permanent till Jimmy Lundh.

I augusti 2012 ansökte Jimmy Lundh om stämning mot Britt-Mari Nilsson. Han framställde då, förutom vårdnads- och boendeyrkanden avseende Rasmus, även boende- och umgängesyrkanden avseende Linus, samtliga yrkanden jämväl interimistiskt. Något svaromål från Britt-Mari Nilsson inkom inte.

Sedan en planerad muntlig förberedelse i oktober 2012 fått ställas in med anledning av att Britt-Mari Nilsson anmält sjukdom, höll tingsrätten den 8 november 2012 muntlig förberedelse i målet. Britt-Mari Nilsson inställde sig inte till sammanträdet, dit hon delgetts kallelse med erinran om att interimistiska frågor rörande barnen kunde komma att prövas även i hennes utevaro. Tingsrätten, som inte fann hinder mot att pröva frågan om interimistisk vårdnad avseende Rasmus, ansåg att frågan om interimistiskt umgänge mellan Linus och Jimmy Lundh skulle prövas först sedan Britt-Mari Nilsson getts tillfälle att yttra sig. Jimmy Lundh frånföll härefter sitt boendeyrkande avseende Linus. Tingsrätten avkunnade interimistiskt beslut om att vårdnaden om Rasmus skulle tillkomma Jimmy Lundh ensam. Det skulle även inhämtas en vårdnads-, boende- och umgängesutredning beträffande Rasmus.

Under december 2012 flyttade Jimmy Lundh och Rasmus från Södertälje till Ekerö. Jimmy Lundh har sedermera frånfällt samtliga yrkanden beträffande Linus.

Sedan ett flertal inplanerade huvudförhandlingar ställts in, främst p.g.a. bristande delgivning av Britt-Mari Nilsson, har tingsrätten hållit huvudförhandling i målet.

YRKANDEN OCH INSTÄLLNING

Jimmy Lundh har yrkat att tingsrätten i första hand ska tillerkänna honom ensam vårdnad om Rasmus och i andra hand ska förordna att Rasmus ska ha sitt stadigvarande boende hos honom.

Britt-Mari Nilsson har bestritt Jimmy Lundhs yrkande om ensam vårdnad, men medgett yrkandet om att Rasmus ska ha sitt stadigvarande boende hos honom. Hon har för egen del yrkat att tingsrätten ska tillerkänna Rasmus rätt till umgänge med henne i hennes bostad varannan helg, varannan storhelg, vartannat skollov såsom jul-, sport-, påsk- och höstlov samt fyra sammanhängande veckor under sommarloven.

Jimmy Lundh har bestritt Britt-Mari Nilssons yrkande om umgänge i dess helhet.

GRUNDER

Jimmy Lundh har som grund för sin talan åberopat att det är förenligt med Rasmus bästa att han tillerkänns ensam vårdnad om honom eller att det i vart fall förordnas att Rasmus ska ha sitt stadigvarande boende hos honom, då han är den förälder med bäst omsorgsförmåga. Britt-Mari Nilsson är olämplig som vårdnadshavare eftersom hon brister i sin omsorgsförmåga p.g.a. sitt alkoholmissbruk. Det föreligger därigenom fara för Rasmus hälsa och utveckling. Gemensam vårdnad är heller inte förenligt med Rasmus bästa eftersom det föreligger omfattande samarbetssvårigheter mellan föräldrarna. Med anledning av Britt-Mari Nilssons bristande omsorgsförmåga finns det i dagsläget inte förutsättningar för ett reglerat umgänge mellan Rasmus och henne.

Britt-Mari Nilsson har som grund för sin talan åberopat att det är förenligt med Rasmus bästa att den gemensamma vårdnaden om honom består, eftersom hon annars utesluts helt från hans liv. Det är även bäst för Rasmus att ha ett reglerat umgänge med henne, han får på så sätt regelbunden kontakt med såväl henne som Linus och umgänget blir förutsägbart för honom.

UTVECKLING AV TALAN

Jimmy Lundh har till utveckling av sin talan anfört i huvudsak följande. Rasmus flyttade permanent till honom sedan Britt-Mari Nilssons alkoholkonsumtion ökat alltmer och hon inte längre förmådde sköta om Rasmus på ett tillfredsställande vis. I tiden innan Rasmus flyttade till honom mådde denne mycket dåligt till följd av Britt-Mari Nilssons missbruk, vilket inte bara medförde att hon brast i sin omsorgsförmåga utan även påverkade samarbetet mellan föräldrarna. Britt-Mari Nilsson kunde t.ex. inte sätta gränser för barnen, till skillnad från honom, något som medförde att barnen saknade kontinuitet i vardagen. Hon har vid flera tillfällen åsidosatt Rasmus säkerhet och omvårdnad genom att vara alkoholpåverkad i dennes närvaro. Hon har t.ex. missat att ge Rasmus mat och var vid ett tillfälle så berusad att hon i dennes närvaro försökte hoppa från en balkong. Vid ett annat tillfälle fick Rasmus leda henne hem och sonen har vid flera tillfällen lämnats ensam hemma medan hon gått till puben. Britt-Mari Nilsson har därtill dödsshotat hans dåvarande sambo inför Rasmus, vilket gjorde denne väldigt rädd och det var därefter som Rasmus valde att bo permanent hos honom.

Med anledning av att Rasmus mådde dåligt kontaktades såväl socialtjänsten som BUP. Rasmus fick även stöd genom Frizon. Under år 2011 inkom flera orosanmälningar till socialtjänsten från Rasmus dåvarande skola. Personal på skolan beskrev bl.a. Rasmus som deprimerad och traumatiserad med kraftig ångest samt ett utåtagerande beteende där han var väldigt fysisk mot sin omgivning, något som misstänktes bero på moderns alkoholmissbruk. Rasmus beviljades familjebehandling i hemmet, något Britt-Mari Nilsson dock motsatte sig. Till slut blev Rasmus situation hos Britt-Mari Nilsson ohållbar. I april 2012 gav skolan in en orosanmälan till socialtjänsten, vilka påbörjade en utredning beträffande Rasmus i enlighet med 11 kap. 1 § socialtjänstlagen. Utredningen utmynnade i ett förslag om att socialnämnden dels skulle besluta att Rasmus skulle beredas vård då det förelåg en påtaglig risk för att dennes hälsa och utveckling riskerade att skadas p.g.a. moderns bristande omsorg, dels att Rasmus skulle LVU-placeras hos honom. Britt-Mari Nilsson samtyckte emellertid inte till vårdplanen och eftersom Rasmus situation ansågs akut fattade socialnämnden beslut om ett omedelbart omhändertagande. Han och Rasmus placerades därefter på Ransätra

utredningshem under sex veckor. Även Britt-Mari Nilsson erbjöds placering tillsammans med Rasmus, men hon tackade nej till detta.

Sedan hon i sista stund och först vid hotet om tvångsplacering av Rasmus lämnat samtycke till vårdplanen, blev Rasmus frivilligt placerad hos honom fram till dess tingsrätten meddelat ett interimistiskt beslut i frågan eller föräldrarna nått en överenskommelse. Vårdplanen angav att Rasmus skulle ha ett reglerat umgänge med Britt-Mari Nilsson varannan helg och att socialjouren regelbundet skulle besöka dem. Dessutom skulle Rasmus skickas till BUP för bearbetande stödsamtal med en psykolog. Sedan Rasmus placerats hos honom ansökte han om ensam vårdnad om sonen.

Det föreligger omfattande samarbetssvårigheter mellan parterna. Han har velat samarbeta, men Britt-Mari Nilsson saknar förmåga att samarbeta med honom. Hon har emellanåt gjort sig okontaktbar, medan hon vid andra tillfällen har velat ha för mycket kontakt. Hon har därtill uteblivit från tingsrättens planerade muntliga förberedelser. Av vårdnadsutredningen framkommer att gemensam vårdnad är uteslutet, då det finns en konfliktfylld relation mellan föräldrarna och det inte funnits något samarbete mellan dem under en längre tid.

Det finns inte något som tyder på förändrade omständigheter för Britt-Mari Nilsson. Deras äldre son Linus har sedan februari 2011 haft sitt stadigvarande boende hos Britt-Mari Nilsson och flera orosanmälningar har gjorts beträffande sonen utifrån moderns alkoholintag, bl.a. av skolan. Under år 2012 avslutades två utredningar avseende Linus. Sedan grannarna tillkallat polis till Britt-Mari Nilssons bostad med anledning av att hon och Linus bråkade, påträffades hon berusad och socialjouren omhändertog Linus som placerades hos sin morbror, Britt-Mari Nilssons bror. Med anledning av omhändertagandet inleddes i februari 2013 en utredning beträffande Linus. Det omedelbara omhändertagandet upphörde i mars 2013 sedan föräldrarna samtyckt till en frivillig placering hos morbrodern. Utredningen visade att det förelåg brister i Britt-Mari Nilssons omsorg om Linus, men då hon samtyckte till hjälp fick Linus flytta tillbaka till henne för omkring ett år sedan. Han har emellertid fått uppgifter om att

Britt-Mari Nilsson fortfarande har en oroande alkoholproblematik och så sent som i under julen 2013 har vänner till honom sett Britt-Mari Nilsson berusad på krogen vid flera tillfällen. I januari 2014 var hon dessutom så berusad att hon kom i handgemäng med krogpersonal.

Han förstår att Rasmus vill umgås med sin mamma och han önskar att detta ska kunna ske, i bästa fall varannan helg. Sedan Rasmus placerats hos honom hade sonen fortsättningsvis umgänge med Britt-Mari Nilsson varannan helg i enlighet med vårdplanen. Sedan våren 2013 har dock umgänget varit oregelbundet. Ett reglerat umgänge skulle i dagsläget varken vara bra för Rasmus eller överhuvudtaget fungera, om det inte säkerställs att Britt-Mari Nilsson är fri från sitt alkoholmissbruk och kan klara av ett umgänge. Det är viktigt att han har möjlighet att bromsa ett eventuellt umgänge om det behövs för Rasmus skull. Även om det under en längre tid inte funnits något reglerat umgänge, har han försökt se till att de träffats. När Linus var placerad hos sin morbror körde han under en period dit Rasmus varannan vecka, för att denne skulle få umgås med sin bror och ha möjlighet till umgänge med Britt-Mari Nilsson. Umgänge skedde trots detta mycket sporadiskt under den här perioden, eftersom hon vid flera tillfällen inte dök upp. Under julen 2013 initierade han umgänge mellan sonen och Britt-Mari Nilsson, men hon dök aldrig upp vilket gjorde Rasmus väldigt besviken. Han initierade även umgänge i samband med Rasmus födelsedag i slutet av maj i år, vilket efter vissa kommunikationsproblem blev av.

Rasmus hade bott hos honom under sex månaders tid före tingsrättens interimistiska beslut. Eftersom denne behövde en ny start flyttade de till Ekerö och sonen började i en ny skola. Rasmus mår idag mycket bättre, han trivs väldigt bra i skolan och med sitt liv i övrigt. Skolgången har förbättrats, han har inga ångestattacker och uppvisar inte längre något utåtagerande beteende. Han har även fått diagnosen ADHD, vilket troligen påverkade hans tidigare beteende. För några veckor sedan fick Rasmus motta ett stipendium i skolan eftersom han var den elev som hade utvecklats mest. Det råder idag ett lugn i Rasmus liv och denne behöver t.ex. inte oroa sig för att Britt-Mari Nilsson ska dyka upp berusad. Om han tillerkänns ensam vårdnad om Rasmus kan han fatta de beslut som krävs för att upprätthålla detta lugn.

Britt-Mari Nilsson har till utveckling av sin talan anfört i huvudsak följande. Rasmus kan av praktiska skäl inte ha växelvis boende hos föräldrarna, eftersom Jimmy Lundh flyttat med honom till Ekerö där han numera har sin skolgång. Det är dock bäst för Rasmus om den gemensamma vårdsnaden om honom består. Det har inte gått bra för Rasmus i skolan, varför hon vill kunna ha kontakt med hans lärare för att ha möjlighet att hjälpa sin son. Jimmy Lundh har helt uteslutit henne från Rasmus liv och hon har i dagsläget inte någon insyn i Rasmus liv eller skolgång, hon får bara skolans omdömen tillskicka sig. Det är till Rasmus bästa att hon är delaktig i hans liv och kan medverka i de beslut som behöver fattas om honom. Hon vet att Jimmy Lundh vid en ensam vårdnad kommer fortsätta utöva den makt han ges som ensam vårdnadshavare. Han kan t.ex. flytta iväg med Rasmus utan att hon kan påverka det.

Rasmus har själv berättat att han inte tycker om när han inte får träffa henne och sin äldre bror, något även den psykolog som Rasmus pratat med uppgett. Idag kan fem månader passera utan att de ses. Rasmus mår bäst av ett reglerat och förutsägbart umgänge med henne i hennes bostad, då han även ges möjlighet att träffa sin bror. Senast hon träffade honom var den 1 juni i år, dagen efter hans födelsedag, när Jimmy Lundh tog med Rasmus hem till henne. Det var dock kommunikationssvårigheter mellan henne och Jimmy Lundh innan umgänget, eftersom han var väldigt otydlig och inte gav henne de besked hon efterfrågade vilket fick henne tro att umgänget inte skulle bli av.

DOMSKÄL

Parterna har som muntlig bevisning åberopat partsförhör under sanningsförsäkran med sig själva. Jimmy Lundh har som skriftlig bevisning åberopat vårdnads-, boende- och umgängesutredningen från familjerätten i Ekerö kommun.

Parterna har i förhör i allt väsentligt bekräftat vad som anförts till utveckling av talan, med bl.a. följande tillägg.

Jimmy Lundh: Han och Rasmus bor i ett radhus på Ekerö, ca 90 meter från Rasmus skola. Han arbetar som billackerare i Södertälje och hjälper även till som arbetsledare. Han är särbo med en kvinna som har egna barn, av vilka några fortfarande bor hemma. Han och Britt-Mari Nilsson var tillsammans i 18 år innan de separerade. Deras relation var inte bråkig, men det förekom mycket småtjafs. Han kom att få en papparoll i förhållandet, bl.a. vad gällde Britt-Mari Nilssons alkoholintag. Vid middagar hos vänner fick han alltid uppmana henne att inte dricka för mycket. Om barnen var med var han alltid den som höll sig nykter och tog hand om dem, medan hon drack och ofta var bakfull dagen efter. Britt-Mari Nilsson drack visserligen inte så ofta, men när hon väl drack blev hon rejält berusad och hon kunde inte självant upphöra med sitt drickande. De försökte lösa sina problem, men när Britt-Mari Nilsson var otrogen med en av deras vänner fick han till slut nog och de separerade.

Efter separationen kom de överens om växelvis boende för barnen, men det fungerade inte så bra, bl.a. eftersom Britt-Mari Nilsson hade ett stort kontrollbehov och han kände sig övervakad. Hon ville veta allt, t.ex. vem som lagade deras mat. Barnens boende hos Britt-Mari Nilsson fungerade inte särskilt bra, speciellt inte för Linus, då Britt-Mari Nilsson inte satte upp några regler eller gränser för dem. Detta var en stor skillnad mot hur de hade det hos honom. Hos Britt-Mari Nilsson tilläts Linus sitta uppe på nätterna och spela datorspel vilket orsakade konflikter mellan honom och Linus när denne sedan hade bestämda läggtider hos honom. Vid konflikterna fick Linus alltid medhåll från Britt-Mari Nilsson, han brukade ringa till henne varpå hon tog hans parti.

Rasmus påverkades inte lika mycket av skillnaderna hos föräldrarna eftersom han var så liten. Sonen mårde istället dåligt av de fester som Britt-Mari Nilsson hade i hemmet när barnen var där och av att Britt-Mari Nilsson drack alkohol. Enligt barnen började hon dricka mer efter separationen och Linus har flera gånger frågat honom varför han "inte kan vara mer som mamma genom att festa och dricka". Han lade själv märke till hennes beteende, han bodde nära Britt-Mari Nilsson och hörde när det var fest hemma hos henne. Han såg dessutom ofta henne berusad på pizzerian nära hans bostad, där hon var stamgäst. Britt-Mari Nilsson var flera gånger även berusad när de talades vid i telefon. Vid den här tiden led Rasmus av övervikt, på gränsen till fetma, och hade fått

matrekommendationer samt instruktioner att idrotta och röra på sig. Trots detta gav hon honom fel sorts mat, såsom pasta och pizza. Eftersom Rasmus inte heller rörde på sig hos henne, fortsatte sonen att öka i vikt. När han påtalade problemet för Britt-Mari Nilsson svarade hon att hon inte hade råd att laga två olika maträtter.

Under den här perioden fungerade inte heller Rasmus skolgång och under år 2012 lämnade skolan in en orosanmälan beträffande Rasmus bl.a. eftersom han hamnade i konflikter. Skolan lät honom därför gå i en mindre klass, men inte ens det fungerade. Rasmus deltog inte i undervisningen, utan spelade i bästa fall pedagogiska datorspel. Till slut gick det så långt att Rasmus inte fick ha rast samtidigt som de andra eleverna utan fick sitta kvar inomhus med en lärare. Eftersom det fanns en akut oro för Rasmus kallade skolan till ett gemensamt möte mellan socialtjänsten och föräldrarna, vilket Britt-Mari Nilsson inte dök upp på. Vid mötet diskuterades ett omedelbart omhändertagande av Rasmus för LVU-placering hemma hos honom. Vid den tidpunkten hade Rasmus bott hos honom sedan sex månader tillbaka och hade inget umgänge med Britt-Mari Nilsson eftersom han mådde så dåligt. För att bryta Rasmus dåliga mönster och bedöma hans egen lämplighet som vårdnadshavare inför en eventuell LVU-placering, placerades de båda i ett utredningshem vilket fungerade bra och de fick en bättre relation. Om den föreslagna umgängesföräldern misstänks ha ett alkoholmissbruk kräver utredningshemmet att denna ska alkoholtestats inför umgängestillfällena. Britt-Mari Nilsson fann detta kränkande och vägrade inledningsvis att blåsa, men efter ett tag ändrade hon sig och lämnade godkända prov. När hon ville att Rasmus och hon fortfarande skulle ha umgänge varannan helg, något utredningshemmet inte accepterade, hotade hon att ta bort Rasmus därifrån. Det var i det läget mycket nära att Rasmus tvångsplacerades enligt LVU, men sedan hon till sist lämnat samtycke till vårdplanen blev Rasmus frivilligt placerad hemma hos honom.

Efter att han interimistiskt fått ensam vårdnad om Rasmus flyttade de till Ekerö, inte för att få bort Rasmus från Britt-Mari Nilsson utan för att få till ett miljöbyte för sonen. Han lämnade över Rasmus för umgänge med Britt-Mari Nilsson varannan helg, trots att han var osäker på om det var tryggt. Sedan socialtjänsten i Södertälje gett in en orosanmälan till socialtjänsten i Ekerö mot honom, för att han lämnade Rasmus till

mamman, förstod han att han inte längre kunde medverka till umgänge varannan helg. Rasmus umgänge med Britt-Mari Nilsson har sedan dess skett betydligt mer sporadiskt. Det är han som tar initiativ till umgänge dem emellan och han nekar inte Britt-Mari Nilsson umgänge. Vad han däremot ibland nekar till är sättet hon vill utöva umgänget på. Efter socialtjänstens anmälan mot honom vill han t.ex. att umgänget ska ske i närvaro av en annan vuxen person. Han försöker därför planera så att Rasmus morbror finns med vid umgängestillfällena. T.ex. sov Rasmus för någon månad sedan över hos sina kusiner varvid han bad morbroderns fru kontakta Britt-Mari Nilsson så hon kunde träffa Rasmus där, vilket hon sedermera även gjorde.

Britt-Mari Nilsson har fortfarande en problematisk alkoholkonsumtion, enligt vad han fått höra från hennes omgivning och grannar. I början av 2014 angrep hon hans syster verbalt på den restaurang där systemen jobbar. Vid ett annat tillfälle blev hon av vakten ombedd att lämna restaurangen då hon betett sig olämpligt varpå hon blev våldsam mot denne och sedermera portad därifrån. Trots detta förnekar Britt-Mari Nilsson alltjämt sina alkoholproblem. Hon skyller allt på honom och menar att det bara är hans falska anklagelser som gjort att de hamnat där de är idag.

Deras samarbete fungerar generellt väldigt dåligt och har egentligen endast fungerat vid enstaka tillfällen. När Britt-Mari Nilsson väl har dykt upp till möten med socialtjänsten har hon knappt klarat av att stanna kvar på möten för att hon varit så arg på honom. Hon har även hotat honom genom barnen. Det grövsta var när hon mordhotade hans dåvarande sambo inför Rasmus. När Rasmus reagerade, sade hon att hans pappa skulle få ett skott i pannan om Rasmus berättade om det. Rasmus blev jätterädd och sprang hem till honom, varpå det tog ett tag innan denne vågade berätta vad som hade hänt. Britt-Mari Nilsson har dessutom flera gånger ringt till hans särbo och sagt elaka saker om honom. Vidare har hon dragit in Rasmus i föräldrarnas konflikt och talat negativt om honom. Han har själv alltid försökt hålla Rasmus utanför konflikten och när Rasmus varit ledsen över saker hans mamma sagt har han, i enlighet med de råd han fått från utredningshemmet, försökt besvara sonens frågor generellt och förklarat att hon säger sådana saker för att hon mår dåligt.

Idag mår Rasmus bra och hans situation har förbättrats avsevärt. Rasmus har numera många vänner, är normalviktig och sysslar med två idrotter. Han är osäker på hur ett reglerat umgänge skulle fungera, eftersom han inte vet hur Britt-Mari Nilsson mår i dagsläget. Även han får ensam vårdnad och umgänget inte regleras kommer han, såsom han redan gör, fortsätta ge Britt-Mari Nilsson information om Rasmus och medverka till umgänge, förutsatt att det är förenligt med Rasmus bästa.

Britt-Mari Nilsson: Hon bor tillsammans med Linus i en trerumslägenhet i Södertälje. Hon är idag arbetslös, sedan hon varslades från sitt arbete på Astra för något år sedan, och tillbringar mycket tid i stallet. Rasmus dåliga mående accelererade när föräldrarna separerade och förbättrades inte när Jimmy Lundh inledde en relation med en kvinna som åsidosatte och kränkte Rasmus, hon kallade bl.a. sonen för "jävla ADHD-barn" och "tjock som en Teletubby". Vid ett tillfälle kontaktade skolan henne sedan Rasmus fått ett anfall var han bara låg och grät, han ville verkligen inte vara hos Jimmy Lundh och dennes nya sambo. När hon försökte prata med Jimmy Lundh om detta brydde han sig inte. En gång var Rasmus så ledsen att den då sjuåriga sonen själv ringde till sin pappa och försökte berättat att han inte ville bo med dennes nye sambo. Jimmy Lundh lyssnade dock inte och Rasmus slängde till sist på luren och fick en panikångestattack. Hon blev därefter beskylld för att ha förmått Rasmus att ringa till sin pappa.

Rasmus mådde inte heller bra i skolan och det gick dåligt för honom redan under sexårsverksamheten. Det slutade med att han fick en egen resurs, något som fungerade väldigt bra. När han började årskurs ett fick han gå i en mindre klass. Det började dock återigen fungera sämre för honom eftersom lärarna var dåliga och inte behandlade honom på rätt sätt, bl.a. spottade en lärare på honom och en annan var hårdhänt. Hon tog upp detta med rektorn ett flertal tillfällen. Efter händelsen med "mordhotet" började Rasmus må riktigt dåligt. Det var aldrig hennes avsikt att hota Jimmy Lundh eller dennes dåvarande sambo. Hon befann sig utomhus med Rasmus och pratade i telefon med sin väninna. De pratade om Jimmy Lundhs sambo, hon var arg över sättet denna behandlade Rasmus på, varpå hon sade något till väninnan om att hon var så arg att hon skulle kunna sätta ett skott i pannan på sambon. Eftersom Rasmus befann sig en bit bort trodde hon att han var utom hörhåll, det var inte meningen att Rasmus

skulle höra henne. När Rasmus sedan ville gå hem till Jimmy Lundh fick han det och det stämmer inte att hon hotade även Jimmy Lundh, för det fall Rasmus berättade för honom vad hon hade sagt. Hon tror inte heller att Rasmus har sagt detta, det är något som Jimmy Lundh har hittat på eller som han manipulerat Rasmus att säga.

Efter händelsen anmälde Jimmy Lundh henne och började förbjuda Rasmus att träffa henne. Hon ville inte bråka och trodde att allt skulle ordna sig, men det gick månader innan hon till slut fick ha umgänge med Rasmus varannan helg. Hon vet inte vem som initierade det umgänget. Umgänget var dock inte roligt, eftersom Jimmy Lundh ringde henne inför umgängestillfällena och gjorde henne upprörd. Jimmy Lundh har inte heller velat medverka till att byta umgängeshelger om hon hade andra planer.

Skolan klarade inte av Rasmus, varför hon tog kontakt med socialtjänsten och föreslog en utredning av Rasmus. När Rasmus och Jimmy Lundh var på utredningshemmet, vilket hon inte motsatte sig, ville hon fortsätta träffa Rasmus på helgerna. När hon frågade fick hon först besked om att det gick bra att hon hade Rasmus som vanligt på helgerna, men bara dagtid. Emellertid sade sedan utredningshemmet att det inte var möjligt med sådant umgänge. En bit in i Rasmus placering på hemmet fick hon besked om att även hon skulle bo med honom under sex veckor. Det var dock inte möjligt för henne eftersom den då 13-åriga Linus bodde hos henne och inte kunde lämnas ensam hemma under så lång tid. När hon kontaktade en chef på socialtjänsten, upplevde hon att hon blev hotad med tvångsplacerad av Rasmus om hon inte lämnade sitt samtycke till vårdplanen.

Rasmus hade många vänner i Södertälje. Efter utredningen började Rasmus årskurs två i en ny stor klass och det fungerade väldigt bra, dock flyttade Jimmy Lundh till Ekerö med Rasmus efter halva terminen. Sedan dess har hon fått en känsla av att Rasmus återigen börjat må sämre, även om det går bra för honom i skolan och i idrotten. Sonen bråkar mycket med sin pappa, Rasmus har ofta ringt henne och varit ledsen efter deras bråk. Numera får Rasmus varken träffa henne eller sin bror och det har gått så långt att Rasmus tycker det är pinsamt att ringa till Linus.

Efter parternas separation blev hon deprimerad och mådde under en kortare period inte så bra. Under perioden, det rörde sig om ett fåtal månader, drack hon ibland alkohol men hennes livssituation är idag helt förändrad. När hon mådde dåligt bad hon någon gång Jimmy Lundh att under några veckor ta barnen lite mera, men denne vägrade. Hon har inga alkoholproblem och har inte heller haft det. Under en tid gick hon frivilligt till beroendeenheten tre gånger i veckan och blåste för att visa sin nykterhet. Hon har en normal, måttlig alkoholkonsumtion och dricker i genomsnitt en till två gånger i månaden samt på fester. När hon har umgänge med Rasmus dricker hon inte en droppe. Att barnen berättat om fester och alkohol stämmer inte, ingen av dem har sagt något sådant. Tyvärr hade hon druckit kvällen när grannen ringde polisen för att hon och Linus bråkade, men hon var inte jätteberusad. Linus är tonåring och det är naturligt att de ibland bråkar med varandra. Hon har fått falska anklagelser riktade mot sig, vilket även är förklaringen till varför barnen blivit föremål för LVU-utredningar. Jimmy Lundh har sagt att han skulle göra hennes liv till ett helvete, såväl ekonomiskt som genom att ta Rasmus ifrån henne, och det är det som sker.

För att hon ska ha en god inblick i Rasmus liv och skolgång måste vårdnaden om honom vara gemensam. Hon litar inte på att Jimmy Lundh vid ensam vårdnad kommer informera henne, han har aldrig samarbetat med henne när hon haft egna förslag och brister redan i tillhandahållandet av information om Rasmus skolgång. Samarbetet fungerar bara om hon gör som Jimmy Lundh vill, men vid en gemensam vårdnad tror hon dock att parterna skulle kunna samarbeta. Det stämmer inte att det kan gå flera månader utan att hon hör av sig till Rasmus, men det har tidvis stämt beträffande Jimmy Lundh eftersom hon inte orkat höra dennes kränkningar och lögner. Denne har själv inte försökt kontakta henne beträffande umgänge med Rasmus eller liknande, det är hon som flera gånger försökt kontakta Jimmy Lundh utan att få svar eller svar först dagen innan det efterfrågade umgänget. Orsaken till att hon inte medverkat vid tingsrättens sammanträden är att hon inte mått bra. Vid familjerättens utredning fick hon inte komma till tals och hon tyckte inte heller att familjerättens hembesök verkade särskilt viktigt, då hon uppfattade det som att de endast ville se hur hon bodde. Hon

borde ha blivit kontaktad av socialtjänsten i Södertälje istället för socialtjänsten i Ekerö, då hon inte hade någon ekonomisk möjlighet att åka till Ekerö.

Tingsrättens bedömning

Enligt 6 kap. 2 a § föräldrabalken ska barnets bästa vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska det fästas särskilt avseende vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort, hålls kvar eller annars far illa och barnets behov av en nära samt god kontakt med båda föräldrarna. Hänsyn ska även tas till barnets vilja med beaktande av dess ålder och mognad. Att barnets bästa ska vara avgörande innebär att det inte finns några andra intressen som kan gå före detta, t.ex. rättvisa mellan föräldrarna eller en förälders behov av kontakt med barnet.

Vårdnad

Vid bedömningen av om vårdnaden ska vara gemensam eller anförtros ensamt åt en av föräldrarna ska rätten, enligt 6 kap. 5 § föräldrabalken, fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. I lagmotiven framförs att gemensam vårdnad i de allra flesta fall är en ur barnets synvinkel bra vårdnadsform och att ett gemensamt rättsligt ansvar ofta kan bidra till att främja goda förhållanden mellan barn och förälder. Vad som är bäst för barnet bör dock i varje enskilt fall bestämmas utifrån en bedömning av de individuella förhållandena, och någon presumtion för eller mot gemensam vårdnad bör inte gälla (prop. 2005/06:99 s. 50 f.).

Utgångspunkten att gemensam vårdnad ofta är en ur barnets synvinkel bra vårdnadsform får alltså inte innebära att det mer eller mindre schablonmässigt beslutas om gemensam vårdnad mot en förälderns uttryckliga önskemål, utan det ska alltid göras en prövning av de skäl som föräldern anför. Ett skäl som i rättspraxis här ansetts tala mot en gemensam vårdnad är om en förälder är olämplig som vårdnadshavare, exempelvis genom att personen gjort sig skyldig till våld mot barnet eller den andra föräldern. Ytterligare ett skäl är om konflikten mellan föräldrarna är så svår och djup att de saknar förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet (prop. 2005/06:99 s. 48 ff.).

När det gäller frågan om vårdnaden om Rasmus, idag 10 år gammal, kan konstateras att utredarna gjort bedömningen att det inte finns några förutsättningar för Jimmy Lundh och Britt-Mari Nilsson att utöva en god samt fungerande gemensam vårdnad om honom. Mot bakgrund av föräldrarnas egna uppgifter om deras relation och samarbete, delar tingsrätten denna bedömning. Genom vad parterna berättat har det framkommit att det föreligger en mycket konfliktfylld relation mellan dem, med djupa svårigheter att samarbeta som inte synes vara av övergående karaktär. Parterna har sedan en tid tillbaka en mycket begränsad kontakt med varandra och det har inte funnits något fungerande samarbete mellan dem under en längre tid. En gemensam vårdnad är därför utesluten redan av detta skäl.

Rasmus har sedan år 2011 varit stadigvarande bosatt hos Jimmy Lundh, som är den förälder som under mycket lång tid stått för stabiliteten i Rasmus tillvaro och ansvarat för den dagliga omsorgen om honom. Enligt Jimmy Lundh har Rasmus mående påtagligt förbättrats sedan flytten till Ekerö, uppgifter som inte heller motsägs av utredningen i övrigt och därtill till viss del stöds av vad Britt-Mari Nilsson berättat. Det finns inget i målet som ger anledning att ifrågasätta Jimmy Lundhs omsorgsförmåga om Rasmus. Däremot finns det omständigheter som ger anledning till tveksamhet till Britt-Mari Nilssons, i vart fall så som den tidigare varit. Eftersom hon valt att inte aktivt medverka i utredningen, trots upprepade möjligheter till detta, råder det alltså viss oklarhet kring såväl hennes nuvarande situation som hennes omsorgsförmåga i dagsläget. I likhet med utredande familjerättsekreterare finner tingsrätten, vid en samlad bedömning, att det får anses förenligt med Rasmus bästa att Jimmy Lundh tillerkänns ensam vårdnad om honom.

Umgänge

Enligt 6 kap. 15 § föräldrabalken ska ett barn ha rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med. Umgänget är alltså i först hand till för barnet och det är barnets intresse och behov som ska vara avgörande. Med utgångspunkt i barnets bästa – vari även barnets grundläggande rättigheter enligt 6 kap. 1 § föräldrabalken, såsom rätt till omvårdnad, trygghet och en god uppfostran, måste vägas in – ska barnets

behov av umgänge med en förälder vägas mot de risker för barnet som ett umgänge kan vara förenat med.

Jimmy Lundh har motsatt sig ett reglerat umgänge mellan Rasmus och Britt-Mari Nilsson mot bakgrund av att henne situation och omsorgsförmåga är alltför osäker för att det i dagsläget ska vara i Rasmus bästa att ha ett sådant umgänge. Rasmus har själv, till utredande familjerättssekreterare, uppgett att han tyckte det var bra när han fick bo varannan vecka hos sin mamma och pappa. Utredarna har funnit att det måste vara det bästa för Rasmus om hans behov av kontakt med båda föräldrarna kan tillgodoses genom ett fortsatt umgänge med modern. Rasmus umgänge med Britt-Mari Nilsson är idag oregrerat. Trots detta har visst umgänge skett dem emellan, även i närtid, till övervägande del genom Jimmy Lundhs försorg. Enligt Jimmy Lundh kommer han, för det fall något umgänge inte regleras av tingsrätten, fortsätta se till att Rasmus ges möjlighet att umgås med Britt-Mari Nilsson. Dessa uppgifter bekräftas även av utredarna, vilka ansett att Jimmy Lundh försöker såväl bemöta Rasmus och mammans önskan om att träffas som skapa förutsättningar för att umgänget ska bli så tryggt och bra som möjligt för Rasmus.

Ett reglerat umgänge måste ske under trygga former för barnet. Enligt familjerättens utredning anses Britt-Mari Nilssons alkoholkonsumtion utgöra en riskfaktor för Rasmus livssituation och hon anses sedan tidigare ha uppvisat omsorgsbrister. Härvid bör noteras att utredningen är från maj 2013, med senare tillkommande komplettering begärd av Britt-Mari Nilsson. Emellertid saknas det tillräckligt stöd i målet i övrigt för att med visshet konstatera att förhållandena numera har förändrats. Det har snarare framkommit uppgifter som till del talar mot detta. Som tidigare nämnts anser tingsrätten, särskilt mot bakgrund av orosanmälningarna mot Britt-Mari Nilsson avseende såväl Rasmus som hans bror och LVU-processerna som inletts, att det alltjämt råder oklarheter kring hennes alkoholkonsumtion och omsorgsförmåga.

Även om det får anses vara i Rasmus bästa att ett umgänge sker mellan honom och mamman, finns det starka skäl för att ge Jimmy Lundh möjlighet att på egen hand göra avvägningen beträffande när och på vilket sätt ett sådant umgänge ska ske. Han har

visat att han trots parternas stora samarbetssvårigheter medverkar till umgänge och är lyhörd för dels Rasmus egen önskan att träffa Britt-Mari Nilsson, dels Rasmus mående i relation till ett umgänge. Rasmus situation har på senare tid utvecklats mycket positivt och det är viktigt att han ges utrymme till att i lugn och ro få fortsätta denna utveckling. Det bedöms att ett reglerat umgänge, i vart fall för en tid framöver, riskerar att försvåra denna process. Vid en samlad bedömning anser rätten att ett reglerat umgänge mellan Rasmus och Britt-Mari Nilsson inte kan anses vara för Rasmus bästa i nuläget. Britt-Mari Nilssons yrkande om umgänge ska därför lämnas utan bifall.

Vad tingsrätten har beslutat i fråga om vårdnad och umgänge ska gälla utan hinder av att domen inte vunnit laga kraft.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (DV 401)

Överklagande, ställt till Svea hovrätt, ska ges in till tingsrätten senast den 18 juli 2014. Prövningstillstånd krävs.

Johanna Carlsson



SVERIGES DOMSTOLAR

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE - DOM I TVISTEMÅL

Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen. **Skrivelsen ska skickas eller lämnas till tingsrätten.** Överklagandet prövas av den hovrätt som finns angiven i slutet av domen.

Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten **inom tre veckor** från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen.

Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får också motparten överklaga domen (s.k. **anslutningsöverklagande**) även om den vanliga tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit in till tingsrätten **inom en vecka** från den i domen angivna sista dagen för överklagande. **Om det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas.**

Samma regler som för part gäller för den som inte är part eller intervenient och som vill överklaga ett i **domen intaget beslut** som angår honom eller henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande.

För att ett överklagande ska kunna tas upp i hovrätten fordras att **prövningstillstånd** meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd om

1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till,
2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till,
3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller
4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

Om prövningstillstånd inte meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det är därför viktigt att det klart och tydligt framgår av överklagandet till hovrätten varför klaganden anser att prövningstillstånd bör meddelas.

Skrivelsen med överklagande ska innehålla uppgifter om

1. den dom som överklagas med angivande av tingsrättens namn samt dag och nummer för domen,
2. parternas namn och hemvist och om möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart,
3. den ändring av tingsrättens dom som klaganden vill få till stånd,
4. grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket avseende tingsrättens domskäl enligt klagandens mening är oriktiga,
5. de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas, samt
6. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis.

Har en omständighet eller ett bevis som åberopas i hovrätten inte lagts fram tidigare, ska klaganden i mål där förlikning om saken är tillåten förklara anledningen till varför omständigheten eller beviset inte åberopats i tingsrätten. Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska han eller hon ange det och skälen till detta. Klaganden ska också ange om han eller hon vill att motparten ska infinna sig personligen vid huvudförhandling i hovrätten.

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller hans/hennes ombud.

Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten. Adress och telefonnummer finns på första sidan av domen.

Om ni tidigare informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas med er i målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt också komma att användas med er i högre instanser om någon överklagar avgörandet dit.



Överenskommelse den 19 januari 2015 mellan Jimmy Lundh och Britt-Mari Nilsson

1. Jimmy Lundh ska ensam ha vårdnaden om parternas gemensamma son Rasmus Lundh, 040531-1697.
2. Rasmus Lundh ska ha rätt till umgänge med Britt-Mari Nilsson enligt följande.
 - a) Vartannat veckoslut, jämna veckor, från fredag kl. 19 till söndag kl. 19,
 - b) Vartannat sportlov, med början år 2015, från fredagen närmast före lovets början kl. 19 till närmast påföljande tisdag kl. 19,
 - c) Varannan påskhelg, med början år 2016, från skärtorsdagen kl. 19 till annandag påsk kl. 19,
 - d) Vartannat höstlov, med början år 2016, från fredagen närmast före lovets början kl. 19 till närmast påföljande tisdag kl. 19,
 - e) Varannan julhelg, med början år 2015, från den 23 december kl. 19 till den 27 december kl. 19,
 - f) Varannan nyårshelg, med början årsskiftet 2016/2017, från den 28 december kl. 19 till den 1 januari kl. 19,
 - g) Varje sommar, med början år 2015, en sammanhängande vecka. Britt-Mari Nilsson ska senast den 15 april varje år meddela Jimmy Lundh när hon önskar att sommarumgänge ska äga rum. Det åligger Jimmy Lundh att svara Britt-Mari Nilsson inom 14 dagar efter hennes meddelande. Veckoslutsumgänge enligt punkten a) ska inte äga rum under fyra sammanhängande veckor då Rasmus Lundh har sommarsamvaro med Jimmy Lundh. Vid oenighet om förläggningen av sommarumgänget bestämmer Britt-Mari Nilsson om detta ojämna år med början år 2015 och Jimmy Lundh jämna år med början år 2016.
 - h) Rasmus Lundh ska hämtas och lämnas hos Britt-Mari Nilsson av Jimmy Lundh, utom då Jimmy Lundh har förhinder. Då Jimmy Lundh har förhinder ska Britt-Mari Nilsson hämta och lämna Rasmus Lundh hos Jimmy Lundh, varvid kostnaderna för detta ska fördelas med hälften på vardera föräldern.
3. Parterna ska snarast påbörja samarbetssamtal om sina båda söner, Rasmus Lundh och Linus Lundh.



SVEA HOVRÄTT

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Om Ni vill överklaga hovrättens avgörande ska Ni göra det genom att skriva till Högsta domstolen.

Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till hovrätten. Det ska ha kommit in till hovrätten senast den dag som anges i slutet av det överklagade avgörandet.

Beslut om häktning, restriktioner enligt 24 kap. 5 a § rättegångsbalken eller reseförbud får överklagas utan tidsbegränsning.

Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande. Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd endast om

1. det är av vikt för ledningen av rättstillämpningen (prejudikatskäl) att överklagandet prövas av Högsta domstolen, eller
2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att det finns grund för resning eller att domvilla förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.

Överklagandet ska innehålla uppgifter om

1. klagandens namn, adress och telefonnummer,
2. det avgörande som överklagas (hovrättens namn och avdelning samt dag för avgörandet och målnummer),
3. den ändring i avgörandet som yrkas,
4. varför avgörandet ska ändras,
5. de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas,
6. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis.

Förenklad delgivning

Om Ni tidigare informerats om att Ni kan komma att delges handlingar i målet/ärendet genom förenklad delgivning, kan förenklad delgivning med Er komma att användas också hos Högsta domstolen om någon överklagar avgörandet dit.